

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2459/2533

กรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงาน พัทธ์กษัตริย์ ของ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ เฉลิม โลก

โจทก์

จำเลย

จำกััด

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 94

พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 7

บริษัท จ.ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ด ขาดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ประกาศ
หนังสือพิมพ์ลงวันที่ 24 มีนาคม 2530 ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน
2530 บริษัท จ. เป็นหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภาย
หลังบริษัท จ.ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ด ขาดแล้ว โจทก์ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตาม พ.ร.บ.
ล้มละลายฯ ไม่ทัน แต่ พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ มาตรา 7 กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าที่สำหรับปีนั้นแสดงว่าผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
ต้องเสียภาษีที่ดินทุกปีเมื่อบริษัท จ. ยังเป็นเจ้าของที่ดินก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีกรณีนี้
ตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 22 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องเข้าดำเนินการ
ชำระหนี้ภาษี เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โต้แย้งสิทธิของโจทก์ดังนี้ โจทก์ย่อมมี
อำนาจฟ้องให้รับผิดชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 725 เลขที่ดิน 22 เนื้อที่ 40 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 แขวงคลองสามประเวศเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อมาในปีพ.ศ. 2531 บริษัทมิได้ยื่นชำระค่าภาษีภายในกำหนดเวลา เจ้าพนักงานของโจทก์จึงได้ทำการประเมินเรียกเก็บและแจ้งการประเมินไปยังจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลกจำกัด ให้ชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่จำนวน 1,934.40 บาท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่จำเลยได้รับแจ้ง แต่จำเลยมิได้ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนด จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มตาม มาตรา 45 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ในอัตราร้อยละ 24 ต่อปีของจำนวนเงินค่าภาษีที่ต้องชำระ นับแต่วันที่ 19 กันยายน 2531 ถึงวันฟ้องคิดเป็นเงิน 154.75 บาท รวมเป็นเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ที่จำเลยต้องชำระ 2,089.15 บาท โจทก์ได้ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,089.15 บาท กับให้จำเลยชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 24 ต่อปีของต้นเงินค่าภาษีที่ค้างชำระนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า หนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่ที่เกิดขึ้นภายหลังจากศาลแพ่งได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลกจำกัด เจ้าของที่ดินเด็ดขาดแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2531 ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 21 ประกอบด้วยมาตรา 91 และมาตรา 94 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่จำนวนเงิน 2,089.15 บาท พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 24 ต่อปี ของต้นเงิน 1,934.40 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าหนี้ค่าภาษีรายนี้เป็นค่าภาษีบำรุงท้องที่ปี พ.ศ. 2531 การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมาย บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ถูกฟ้องล้มละลาย ศาลได้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ตามคดีหมายเลขแดงที่ ล. 62/2530 ของศาลแพ่งและได้ประกาศหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2530 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2530 โจทก์ฟ้องหลังจากศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด เด็ดขาดแล้ว" ข้อต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบชำระค่าภาษีหรือไม่ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น ฉะนั้นผู้เป็นเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปี สำหรับภาษีที่พิพาทรายนี้เป็นหนี้ค่าภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังที่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว การที่โจทก์จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลาตามที่พระราชบัญญัติล้มละลายกำหนดไว้ย่อมทำไม่ได้ แต่การที่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เมื่อยังเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ในระหว่างนั้น ย่อมจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ เพียงแต่การถูกพิทักษ์ทรัพย์ ย่อมไม่สามารถจัดการทรัพย์สินโดยตนเองได้ จะต้องดำเนินการโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22 ในพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดมิให้ฟ้องเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหลังจากถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่สามารถขอรับชำระหนี้ได้ การเกิดหนี้ขึ้นโดยผลของกฎหมายเช่นนี้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องดำเนินการแทนบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับภาษีรายนี้โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับผิดได้ ส่วนโจทก์จะได้รับชำระหนี้

อย่างไรเป็นเรื่องของชั้นบังคับคดี ไม่ใช่เป็นกรณีที่จะนำมาอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง..."

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟูง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>